涵江区市场监督管理局
行政处罚决定书

涵市监处罚〔2025〕10310002号

当事人：莆田市涵江区欣惠客餐饮店（个体工商户）

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350303MAEPGTPW2N

经营地址：福建省莆田市涵江区涵东街道涵华西路57号

经营者：朱森东

公民身份号码：***

联系电话：***

联系地址：***

2025年10月29日，根据举报线索，本局依法对当事人开设的抖音网店“朱锅鲜切牛肉自助老火锅（莆田店）”进行检查，发现当事人销售的“单人自助全天”商品页面中标称“超值价59元，划线价179元，超值团 直降120元”。当事人未能提供该商品上架前7日实际交易价格大于或者等于179的交易记录。当事人涉嫌违反了《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十六条的规定，本局予以立案调查。

经查明，当事人于2025年9月23日在抖音商城平台开设“朱锅鲜切牛肉自助老火锅（莆田店）”网店，并同时间上线“单人自助全天”餐饮服务商品。该商品标称“超值价59元，划线价179元，超值团 直降120元”，实际抖音销售价格为59元，实际到店支付价格也是59元。当事人不能提供该

商品上架前7日实际交易价格大于或者等于179的交易记录，或者上架前7日内没有交易情况下的最后一次交易价格大于或者等于179元的交易记录。当事人承认该“单人自助全天”商品上标注的“划线价179元，超值团 直降120元”为虚构的，实际上从未成交过该价格或者更高的价格。当事人通过虚假降价，以较高的原价（划线价）与较低的实际销售价格作比较，促使消费者购买该套餐，以达到为自身引流的目的。

截至2025年10月29日被本局查获，当事人在抖音APP共成交并完成核销该“单人自助全天”商品433份，单价59元，销售金额共计25547元。2025年10月30日当事人抖音网店“单人自助全天”商品标注“划线价179元，超值团 直降120元”已整改删除。当事人从2025年9月23日抖音上线至2025年10月29日被本局查获，实际经营额574908元，各项支出545365元，实际总收入29543元，店内收银系统显示接待消费9534人次，每接待一名消费者当事人收入约3.1元。当事人抖音网店核销经营所得约为1342.3元。

当事人提供的自助餐形式的餐饮服务，店内接待的消费者除抖音虚构原价引流之外还有其他消费者，并且店内实际上成人消费与儿童消费收费标准不一。因此当事人价格欺诈违法所得无法计算，根据《价格违法行为行政处罚规定》第十八条视为没有违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：现场检查笔录1份；现场照片及涉案商品网页截图共计4张；当事人提供的营业

执照复印件、食品药品生产经营许可证复印件、经营者身份证复印件、授权委托书、被委托人居民身份证复印件各1份；询问笔录1份；当事人违法经营收入核算单据38张。

本局于2026年2月11日向当事人依法直接送达了《涵江区市场监督管理局行政处罚告知书》（涵市监罚告〔2025〕10310002号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及其依法享有陈述、申辩的权利，当事人未在法定期限内提出陈述、申辩的要求。

当事人的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第（四）项、《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十六条、第十九条第（三）项的规定，构成《明码标价和禁止价格欺诈规定》第十九条第（三）项规定的“通过虚假折价、减价或者价格比较等方式销售商品或者提供服务”的价格欺诈行为。

鉴于当事人能积极配合调查，价格欺诈的违法行为已及时整改，未造成实际危害后果，属于《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》规定的从轻行政处罚等级，且经营者为个人，价格欺诈违法所得无法计算，本局决定参照《福建省市场监督管理系统适用<价格法><价格违法行为行政处罚规定>行政处罚裁量基准》JG-7条的裁量意见和《市场监督管理行政处罚案件违法所得认定办法》第十四条第一款规定，抖音网店经营所得作为考量因素，予以从轻行政处罚。

依据《中华人民共和国价格法》第四十条、《明码标价和禁止价格欺诈规定》第二十三条、《价格违法行为行政处罚规定》第七条、第十一条的规定，本局决定对当事人作如下行政处罚：

责令当事人改正价格欺诈的违法行为，予以警告，并处罚款人民币4000元，上缴国库。

如对以上行政处罚不服的，可在接到本决定书之日起六十日内，向涵江区人民政府申请复议或在六个月内向莆田市城厢区人民法院起诉；逾期不申请复议、不起诉又不履行的，本机关将申请人民法院强制执行。

附：“云缴费”二维码

扫一扫缴费 不排队

微信 支付宝

福建省非税收入收缴

涵江区市场监督管理局

2026年02月26日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。